



P E N E T A P A N

Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Evi Agustina Ludya, NIK 3578016908780002, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / tgl lahir Banyuwangi / 29 Agustus 1978, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Griya Kebraon Tengah 8 S/24 Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

Welly Jonathan Ludya, NIK 3578010804820003, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat / tgl lahir Banyuwangi / 06 April 1982, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Griya Kebraon Selatan 4/ 11 C.9 Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jatmiko Agus Cahyono, S.H., M.H dan Erni Riptyaningsih, SH. Para advokat pada Kantor Hukum "Jatmiko Agus Cahyono, & Rekan" beralamat di Arya Duta Residences Unit 1907, Jl. Ahmad Yani no. 288, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2026 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2026 dibawah Register Perkara Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari pasangan Liap Siu Pin yang telah berganti namanya menjadi Thomas Ludya, Liap dan Go Jan Ing yang telah berganti namanya menjadi Lily Gosal .
2. Bahwa sebelumnya orang tua Para Pemohon merupakan WNA yang kemudian menjadi WNI berdasarkan :
 - 1) Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Banyuwangi No.Pol: B/158/XII/1985/IPP/WNI atas nama Liap Siu Pin .
 - 2) Surat Catatan dari Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang No. 02/pdt/ISS/WN/1989 atas nama Go Jan Ing .
3. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan secara resmi, orang tua Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Evi Agustina Ludya (Pemohon I), lahir 29 Agustus 1978 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 17/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.
 - 2) Welly Jonathan Ludya (Pemohon II), lahir 8 April 1982 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 25/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.
4. Bahwa kemudian orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi di Ujung Pandang pada tanggal 4 Januari 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 03/B/CS/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang.
5. Bahwa setelah melangsung perkawinan secara resmi orang tua Para Pemohon beserta Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya yang kemudian mencatatkan keberadaannya sebagai WNI kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Surabaya :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan Pelaporan WNA yang telah menjadi WNI No: 2249/XI/'91 atas nama Liap Siu Pin , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Dati II Surabaya pada tanggal 27 September 1991.
- 2) Surat Keterangan Pelaporan WNA yang telah menjadi WNI No: 2250 /XI/'91 atas nama Go Jan Ing , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 27 September 1991
- 3) Surat Keterangan Pelaporan WNA yang telah menjadi WNI No: 2251 /XI/'91 atas nama Evi Agustina Ludya , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 27 September 1991.
- 4) Surat Keterangan Pelaporan WNA yang telah menjadi WNI No: 2250 /XI/'91 atas nama Welly Jonathan Ludya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 27 September 1991.
6. Bahwa Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2022 di Surabaya , berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Lily Gosal Go, No.3578-KM-21052022-0041 tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Bahwa kemudian Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2026 di Surabaya ,berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Thomas Ludya Liap No: RSWs/VII/2182/2026 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wiyung Sejahtera tanggal 16 Juli 2026.
8. Bahwa oleh karena status para Pemohon yang tertera di dalam masing-masing akta kelahirannya hanya disebutkan anak dari seorang perempuan bernama Go Jan Ing maka untuk kepentingan administrasi kependudukan dan kejelasan asal usul bagi Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berkehendak untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam Register Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tahun yang sedang berjalan bahwa anak yang bernama :

- 1) Evi Agustina Ludya , lahir 29 Agustus 1978 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 17/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.
- 2) Welly Jonathan Ludya , lahir 8 April 1982 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 25/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.

Adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Thomas Ludya Liap dengan Go Jan Ing / Lily Gosal .

9. Bahwa untuk mencatatkan dan mendaftarkan pengesahan anak dalam register kelahiran yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengesahan anak yang tersebut dibawah ini :
 - 1) Evi Agustina Ludya , lahir 29 Agustus 1978 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 17/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.
 - 2) Welly Jonathan Ludya , lahir 8 April 1982 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 25/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.

Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya .

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan pada daftar margin Akte Kelahiran terkait pengesahan anak ke dalam register yang diperlukan untuk itu

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperbaiki status Para Pemohon yang tertulis di dalam kutipan akte kelahiran menjadi :

- 1) Akte Kelahiran No : 17/1990 atas nama Evi Agustina Ludya lahir di Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 1978, adalah anak dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing .
- 2) Akte Kelahiran No : 25/1990 atas nama Welly Jonathan Ludya , lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 April 1982, adalah anak dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing .

4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum
ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578016908780002 atas nama Evi Agustina Ludya dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3578016908780002 atas nama Welly Jonathan Ludya, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 3578010101086159, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578012805110004, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/1990 atas nama Evi Agustina Ludya, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/1990 atas nama Welly Jonathan Ludya, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/B/CS/1989, tertanggal 04 Januari 1989 , bukti P-6;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy. Surat Keterangan Pelaporan menjadi WNI Nomor 2249/XI/91, tertanggal 27 Nopember 1991, bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan menjadi WNI Nomor 2250/XI/91, tertanggal 27 Nopember 1991, bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan menjadi WNI Nomor 2251/XI/91, tertanggal 27 Nopember 1991, bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan menjadi WNI Nomor 2252/XI/91, tertanggal 27 Nopember 1991 bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578/KM-21052022-0041, atas nama Lily Gosal Go, bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Thomas Ludya Liap, bukti P-12;
13. Fotocopy Salinan Putusan Penetapan PN Banyuwangi No : 280/Pdt.P/1985/Pn.Bwi, bukti P-13;
14. Fotocopy Salinan Putusan Penetapan PN Ujung Pandang No : 368/Pdt.P/1990/PN.Uj-Pdg, bukti P-14;

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda bukti P-11 adalah fotocopy dari PrintOut, P-12 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GO BEBY GOSAL., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Keponakan saksi ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Marketing Asuransi
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Para Pemohon karena saksi adalah kakak Kandung dari Ibu Para Pemohon ;
 - Bahwa Kedua Orang Tua Para Pemohon sudah meninggal dunia semua;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Thomas Ludya, Liap pada tahun 1989 ;
 - Bahwa sebelumnya pernikahan dicatatkan di Catatan Sipil, orang tua Para Pemohon sudah menikah secara Adat di Banyuwangi ;
 - Bahwa sebelum perkawinan orang tua Para Pemohon dicatatkan secara sah, terlebih dahulu Para Pemohon dilahirkan ;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut tercatat sebagai anak dari seorang ibu bernama Go Jan Ing ;
 - Bahwa saksi tahu Kedua Orang tua Para Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia sejak tahun 1989 dan Kedua orang tua Para Pemohon juga telah melakukan perubahan nama dari nama Cina menjadi nama Indonesia yang sebelumnya nama ayah bernama Liap Siu Pin dirubah menjadi Thomas Ludya dan nama Ibu bernama Go Jan Ing menjadi Lily Gosal ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dinyatakan anak kandung Pemohon tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing ;
2. THE PIEK HUI alias LENNY TELIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Keponakan saksi ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Marketing Asuransi
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Para Pemohon karena saksi adalah kakak Kandung dari Ibu Para Pemohon ;
 - Bahwa Kedua Orang Tua Para Pemohon sudah meninggal dunia semua;
 - Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Thomas Ludya, Liap pada tahun 1989 ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernikahan dicatatkan di Catatan Sipil, orang tua Para Pemohon sudah menikah secara Adat di Banyuwangi ;
- Bahwa sebelum perkawinan orang tua Para Pemohon dicatatkan secara sah, terlebih dahulu Para Pemohon dilahirkan ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut tercatat sebagai anak dari seorang ibu bernama Go Jan Ing ;
- Bahwa saksi tahu Kedua Orang tua Para Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia sejak tahun 1989 dan Kedua orang tua Para Pemohon juga telah melakukan perubahan nama dari nama Cina menjadi nama Indonesia yang sebelumnya nama ayah bernama Liap Siu Pin dirubah menjadi Thomas Ludya dan nama Ibu bernama Go Jan Ing menjadi Lily Gosal ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dinyatakan anak kandung Pemohon tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar dinyatakan sah anak yang bernama

1. Evi Agustina Ludya , lahir 29 Agustus 1978 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 17/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



2. Welly Jonathan Ludya , lahir 8 April 1982 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 25/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi

adalah anak dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam **Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus Edisi 2007, pada Bab II Teknis Peradilan huruf A angka 1** yang menjelaskan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 serta P-3 yaitu Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon I (Evi Agustina Ludya) bertempat tinggal di Jl. Griya Kebraon Tengah 8 S/24 Surabaya dan Pemohon II (Welly Jonathan Ludya) bertempat tinggal di Jl. Griya Kebraon Selatan 4/ 11 C . 9 Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan berakibat hukum mengenai status hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sedangkan anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain, KUHPerdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 272 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau pernodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa Surat Keterangan Pelaporan menjadi WNI dapat diketahui bahwa Kedua Orang Tua Pemohon dan Para Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1989 dan Kedua orang tua Pemohon telah melakukan perubahan nama dari nama Cina menjadi nama Indonesia yang sebelumnya nama ayah bernama Liap Siu Pin dirubah menjadi Thomas Ludy dan nama Ibu bernama Go Jan Ing menjadi Lily Gosal (Vide bukti P-13 dan P-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan surat bukti P-6 yaitu Akta Perkawinan telah terbukti bahwa benar pada tanggal 4 Januari 1989 di Ujung Pandang telah dilangsungkan Perkawinan antara Thomas Ludy, Liap dengan Go, Jan Ing yaitu kedua orang tua Para Pemohon dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No: 03/B/CS/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 berupa Akta Kelahiran milik Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa benar sebelum kedua orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi, telah dilahirkan kedua orang anak yaitu :

1. Evi Agustina Ludy , lahir 29 Agustus 1978 (Pemohon I) ;
2. Welly Jonathan Ludy , lahir 8 April 1982 (Pemohon II)

sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis anak dari seorang ibu; Untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan bahwa Para Pemohon sebagai anak saksi dari pasangan suami istri Thomas Ludy Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Para Pemohon yang mohon agar Para Pemohon yaitu :



1. Evi Agustina Ludya , lahir 29 Agustus 1978 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 17/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.
2. Welly Jonathan Ludya , lahir 8 April 1982 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 25/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi

dinyatakan sah sebagai anak dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah sebagai bukti pertanggungjawaban orang tua yang sebelumnya telah melakukan kesalahan dengan melahirkan anak yang tidak berdosa diluar ikatan perkawinan yang sah secara agama maupun negara dan juga merupakan bukti perlindungan negara terhadap status anak yang kemudian dapat disahkan menjadi anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara sehingga anak mendapat pemenuhan hak-hak anak dari orang tua kandungnya dan mempunyai pula hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan pengesahan anak tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya perihal pengesahan anak ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengesahan anak yang tersebut dibawah ini :
 - 1) Evi Agustina Ludya , lahir 29 Agustus 1978 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 17/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.
 - 2) Welly Jonathan Ludya , lahir 8 April 1982 , berdasarkan Akte Kelahiran No : 25/1990 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Banyuwangi.Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya .
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan pada daftar margin Akte Kelahiran terkait pengesahan anak ke dalam register yang diperlukan untuk itu dan memperbaiki status Para Pemohon yang tertulis di dalam kutipan akte kelahiran menjadi :
 - 1) Akte Kelahiran No : 17/1990 atas nama Evi Agustina Ludya lahir di Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 1978, adalah anak dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing .
 - 2) Akte Kelahiran No : 25/1990 atas nama Welly Jonathan Ludya , lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 April 1982, adalah anak dari pasangan suami istri Thomas Ludya Liap dengan Lily Gosal Go / Go Jan Ing

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 10 SEPTEMBER 2026, oleh kami, ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IKA YUNIA RATNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IKA YUNIA RATNAWATI, S.H., M.H. ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah.....Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2518/Pdt.P/2026/PN.Sby